

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 435

INFORME POSITIVO

30 de enero de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La comisión de Juventud, Recreación y Deportes del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 435, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo el Informe Positivo de la presente medida, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara 435, tiene como objetivo enmendar los Artículos 2 y 4, añadir un nuevo Artículo 5 y reenumerar el Artículo 5 como Artículo 6, respectivamente de la Ley 6-2011, a los fines de añadir como requisito presentar evidencia de resultado negativo a prueba de detección de sustancias controlada; establecer que, a todo entrenador, adscrito al Departamento de Recreación y Deportes, se le podrá administrar pruebas periódicas para la detección de sustancias controladas; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCIÓN

En Puerto Rico, el deporte y la recreación son espacios sagrados de formación, crecimiento y esperanza para nuestra niñez y juventud. Cada cancha, cada pista, cada entrenamiento es una oportunidad para sembrar valores, forjar carácter y tejer comunidades unidas. Los entrenadores no son meros instructores; son guías, mentores y ejemplos vivos para aquellos que confían en su liderazgo. Por eso, su integridad física, emocional y moral debe ser intachable.

Nuestros niños y jóvenes merecen crecer en ambientes donde la seguridad no sea un privilegio, sino una garantía. Cuando una menor cruza la línea de un campo deportivo,

deposita en el entrenador no solo su rendimiento atlético, sino también su confianza, su autoestima y su bienestar. Un entrenador bajo los efectos de sustancias controladas pone en riesgo mucho más que una victoria; pone en peligro la seguridad física, la estabilidad emocional y la formación ética de quienes están bajo su cuidado.

El deporte, en su esencia más pura, es un antídoto contra la violencia, la desesperanza y el uso de drogas. Pero para que cumpla esta misión transformadora, quienes lo dirigen deben encarnar los principios de salud, responsabilidad y juego limpio. Exigir que nuestros entrenadores demuestren estar libres de sustancias controladas no es una medida de desconfianza, sino un acto de amor hacia nuestros hijos y un refuerzo a la credibilidad del deporte como herramienta de prevención.

Esta medida no busca estigmatizar ni castigar. Por el contrario, reconoce excepciones médicamente fundamentadas, como el uso de sustancias bajo prescripción o el registro bajo la Ley Medicinal de cannabis, protegiendo así el derecho a tratamientos legítimos. Su espíritu es preventivo, protector y pedagógico: busca alejar de nuestros espacios deportivos cualquier factor que pueda dañar a nuestros menores.

Finalmente, el P. de la C. 435 es una respuesta legislativa consciente y necesaria a un reclamo social: que el Estado garantice, con acciones concretas, que los entornos donde se forman nuestros jóvenes sean espacios de confianza, integridad y ejemplo. Porque en cada niño que juega, en cada joven que compite, late el futuro de Puerto Rico, y es nuestro deber protegerlo.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La comisión evaluó el propósito y la intención legislativa del P. de la C. 435, considerando los memoriales explicativos del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), la Organización Nacional Anti-Dopaje de Puerto Rico, Departamento de Educación, la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), La Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman); y el informe fiscal de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL). Este análisis integral asegura que la medida cumpla con los objetivos de responsabilidad fiscal. No recibimos las ponencias del Comité Olímpico de Puerto Rico, ni de Buzzer Beater.

DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES (DRD)

El Departamento de Recreación y Deportes (DRD) comparece para expresarse en torno al Proyecto de la Cámara 435, el cual propone exigir como requisito el que todo entrenador que forme parte del Registro de Entrenadores adscrito al DRD, tenga que presentar evidencia de resultado negativo a prueba de detección de sustancias controladas; y que el DRD quede facultado para administrar pruebas periódicas para la

detección de sustancias controladas. El DRD comparte plenamente el objetivo de la Exposición de Motivos de la medida, que recalca la importancia de salvaguardar la seguridad de nuestros niños y jóvenes, y favorece la intención de la pieza legislativa.

En primera instancia, la pieza legislativa ordena que las personas interesadas en solicitar una licencia como entrenador de equipos pertenecientes a clubes deportivos adscritos al Departamento como a Federaciones Deportivas en que participen menores de dieciocho (18) años, tengan que evidenciar el resultado negativo a pruebas de detección de sustancias controladas. El DRD entiende el objetivo y es simpatizante con la misma pues no es un requerimiento que se solicite actualmente.

En segunda instancia, el proyecto también establece que el DRD “podrá” administrar pruebas periódicas para la detección de sustancias controladas a los entrenadores adscritos. No obstante, el andamiaje de implementación siempre requerirá el cumplimiento de parámetros y estándares que garanticen la certeza del trámite procesal.

Como parte de su análisis, el DRD entiende importante dejar consignadas algunas consideraciones prácticas necesarias para la adecuada implantación de la medida, tales como: la definición del panel de pruebas; el flujo y custodia de resultados; el protocolo en caso de resultados positivos; y la capacidad institucional del DRD, ya que la agencia no cuenta en este momento con el andamiaje administrativo, legal y operativo necesario para manejar directamente un programa de pruebas periódicas.

Por lo antes expuesto, el Departamento de Recreación y Deportes reitera su aval a la medida, siempre sujeto a que se atiendan estas salvaguardas mediante las enmiendas pertinentes. De este modo, la implementación será viable y efectiva, y se logrará el fin último de proteger a nuestra niñez y juventud en entornos deportivos seguros.

LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTI-DOPAJE DE PUERTO RICO (PRADO)

David Bahamundi, presidente de la Organización Nacional Anti-Dopaje de Puerto Rico (PRADO), presenta esta ponencia para expresar su posición sobre el Proyecto de la Cámara 435. PRADO aclara que este proyecto se redacta considerando una facultad conferida al Secretario del DRD por la Ley 90-2011, la cual fue derogada por la Ley 108-2022. La organización destaca que la razón por la que se aprobó legislación para retirar la facultad de establecer un programa de pruebas de dopaje al Secretario del DRD se debió a que no existía una normativa ni un programa antidopaje deportivo en la agencia alineado al cumplimiento con el Código Mundial Antidopaje.

Atendiendo el P. de la C. 435, PRADO desea aclarar que este proyecto no riñe con la citada Ley 108-2022 vigente. La organización explica que cuando se le retiró la facultad al DRD, se hizo con la intención de que fuera la PRADO quien llevara a cabo el programa antidopaje deportivo alineado al Código, realizando pruebas de detección de sustancias prohibidas exclusivamente a deportistas. PRADO nunca ha estado dentro de sus facultades y obligaciones el realizarle pruebas de dopaje a entrenadores, ya que su enfoque es mantener la justicia competitiva y el juego limpio entre deportistas.

De otra parte, PRADO señala que el P. de la C. 435 utiliza el concepto de sustancia controlada sin incluir una definición, lo que recurre a la Ley de Sustancias Controladas. La organización destaca que en el proyecto no se hace referencia que delimite o especifique a cuáles sustancias controladas se hace referencia, ni se establece la necesidad de que el DRD las especifique mediante reglamentación. PRADO aclara que la intención no debe ser realizar controles sobre toda sustancia controlada, ni utilizar la Lista de Sustancias Prohibidas de la AMA, ya que los criterios de esta lista, potencial de mejorar el rendimiento y salud del deportista, se distancian del propósito del P. de la C. 435, que persigue la seguridad de los niños y jóvenes al procurar que los entrenadores estén libres de sustancias controladas.

Sobre una posible colaboración, PRADO entiende que sus gestiones para contribuir a lograr los objetivos del P. de la C. 435 son significativamente limitados, ya que su ámbito de acción y objetivos son muy diferentes. La organización realiza controles conforme a estándares internacionales que elevan los costos y operan con recursos muy limitados para cumplir con su Plan Nacional Antidopaje. PRADO entiende que los objetivos del proyecto se pudieran conseguir de manera más económica sin utilizar los laboratorios o protocolos certificados por la AMA.

Para concluir, PRADO reconoce que evitando que entrenadores deportivos obtengan su licencia al fallar una prueba por uso ilegal de sustancias dopantes, esto pudiera alejar el dopaje de los deportistas jóvenes. Sin embargo, la organización hace hincapié en lo complejo que es el tema de la drogodependencia y en la necesidad de recurrir a estrategias salubristas y de rehabilitación probadas científicamente, sin descartar permanentemente a trabajadores que pudieran estar padeciendo una condición de salud.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN (DE)

El Departamento de Educación de Puerto Rico expone sus comentarios y recomendaciones respecto al Proyecto de la Cámara 435. Mediante el P. de la C. 435 se propone enmendar los Artículos 2 y 4, añadir un nuevo Artículo 5 y reenumerar el Artículo 5 como Artículo 6, respectivamente de la Ley 6-2011, a los fines de añadir como requisito presentar evidencia de resultado negativo a prueba de detección de sustancias

controladas; establecer que, a todo entrenador, adscrito al Departamento de Recreación y Deportes, se le podrá administrar pruebas periódicas para la detección de sustancias controladas. Más específicamente, el proyecto propone añadir como requisito la presentación de evidencia de resultado negativo a pruebas de detección de sustancias controladas por parte de toda persona interesada en obtener una licencia como entrenador deportivo adscrito al DRD o a federaciones deportivas en que participen menores de dieciocho años.

La exposición de motivos subraya que la seguridad de los niños y jóvenes es un asunto primordial y que, dada la confianza depositada en los entrenadores, es necesario contar con mecanismos legales que aseguren que quienes supervisan a menores estén libres de sustancias controladas en su organismo. La medida busca fortalecer la confianza pública y los mecanismos de protección en entornos recreativos y deportivos, complementando los requisitos ya existentes de certificación negativa en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores.

El Departamento de Educación de Puerto Rico no tiene objeción a la aprobación de esta medida, pues, reconoce que promueve la seguridad, la salud y el bienestar de los menores que participan en actividades deportivas. No obstante, es importante puntualizar que las disposiciones de esta medida recaen exclusivamente sobre el Departamento de Recreación y Deportes y las federaciones deportivas adscritas, por lo que no debe tener efecto presupuestario ni operacional sobre el Departamento de Educación. La implementación y financiamiento de las pruebas deben ser asumidos en su totalidad por el DRD.

En conclusión, el Departamento de Educación favorece la aprobación del Proyecto de la Cámara 435, por entender que fortalece los mecanismos de protección de la niñez y juventud en el ámbito deportivo, promueve la salud y la seguridad en entornos recreativos y contribuye a la confianza pública en las instituciones que supervisan estas actividades. Con la salvedad de que su implementación corresponda exclusivamente al DRD, esta medida representa un paso afirmativo hacia la creación de ambientes seguros y responsables para el desarrollo integral de nuestros estudiantes.

LA LIGA ATLÉTICA INTERUNIVERSITARIA (LAI)

La Liga Atlética Interuniversitaria de P.R. (LAI) comparece a exponer su opinión sobre el proyecto y hacer recomendaciones a tenor con la solicitud recibida. La LAI aborda las distintas secciones del Proyecto de la Cámara 435.

Con relación a la Sección I, la LAI señala que el proyecto haría obligatorio a los entrenadores que manejen población de 18 años o menos a obtener una certificación

negativa del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores. La LAI está de acuerdo con la referida disposición y recomienda la misma.

Respecto a la Sección II, la LAI indica que la segunda parte de la sección 1 del proyecto haría obligatorio someter evidencia de prueba de control de sustancias controladas, refiriendo a pruebas para detección de sustancias clasificadas I y II bajo la Ley 4-1971. La LAI expresa que la medida es loable, pero recomienda que la comisión debe recopilar información sobre el costo de la prueba requerida, considerando que hay mucho entrenador voluntario que puede estar renuente a pagar por una prueba cuando brinda servicios voluntarios.

Sobre la Sección III, la LAI señala que en la sección 3 se dispone de un sistema de pruebas al azahar para los entrenadores licenciados. La LAI recomienda que, como en el inciso anterior, es menester considerar a los que prestan servicios voluntarios y el costo de las pruebas, y que en lo referente a las pruebas periódicas lo más importante es establecer medidas de control para uniformar los procesos y que el método sea aleatorio.

Finalmente, respecto a la Sección IV, la LAI menciona que en la sección 5 (4) se crea una excepción para los pacientes que estén en uso de Cannabis Medicinal. La LAI no recomienda esta exclusión y, de aprobarse, propone que las pruebas de control de dopaje que se realicen a estas personas sean a través de la PRADO y que sea la PRADO quien emita un certificado de uso terapéutico como hacen los atletas.

LA OFICINA DEL PROCURADOR DEL CIUDADANO (OMBUDSMAN)

La Oficina del Procurador del Ciudadano expone su evaluación y comentarios sobre el Proyecto de la Cámara 435, el cual pretende enmendar los Artículos 2 y 4, añadir un nuevo Artículo 5 y reenumerar el Artículo 5 como Artículo 6, respectivamente de la Ley 6-2011, a los fines de añadir como requisito presentar evidencia de resultado negativo a prueba de detección de sustancias controladas; establecer que, a todo entrenador, adscrito al Departamento de Recreación y Deportes, se le podrá administrar pruebas periódicas para la detección de sustancias controladas. La Oficina destaca que la política pública de Puerto Rico reconoce la protección integral de los menores como un interés vital del Estado y que el entrenador deportivo representa una figura de liderazgo y modelo de conducta para los participantes.

La Oficina señala que diversos estudios de salud pública demuestran que el uso indebido de sustancias controladas altera la capacidad de juicio, aumenta la impulsividad y reduce la tolerancia al estrés, factores que pueden incidir directamente en el trato hacia menores y en el ambiente deportivo. Un entrenador bajo los efectos de sustancias puede comprometer la seguridad física de los jóvenes bajo su cuidado, la

estabilidad emocional del equipo, el cumplimiento de reglas, disciplina y valores deportivos y el ambiente de confianza entre familia, entrenador y menores.

La Ombudsman argumenta que el deporte es un medio probado para la prevención de violencia y del uso y abuso de sustancias en menores, y que para que este efecto sea real, los adultos que lideran estos espacios deben ser modelos ejemplares de bienestar y autocontrol. La Oficina sostiene que al requerir pruebas periódicas de detección de sustancias a los entrenadores se fortalece el mensaje de que el deporte se desarrolla en un ambiente limpio y saludable, se protege la ética deportiva y la integridad física de los menores, y se promueve la responsabilidad profesional de los entrenadores.

La Oficina recomienda a modo de aclaración que se defina mediante la medida el término de tiempo al cual se refiere que se harán periódicamente las pruebas. Aunque las pruebas las sufraga la parte interesada (entrenador), la Oficina señala que se sirve mejor los propósitos de la medida si estas pruebas se hacen aleatoria y esporádicamente a través del Departamento de Recreación y Deportes, similar a un programa para transportistas, para evitar que el interesado espere a estar "limpio" de sustancias prohibidas para solicitar su renovación de licencia.

La Ombudsman menciona que este proyecto, al proveer excepciones sensibles y médicamente fundamentadas, como el uso de sustancias bajo prescripción o el registro bajo la Ley Medicinal de cannabis, se asegura que la medida no estigmatiza ni penaliza tratamiento médico legítimo. Por lo tanto, la Oficina avala la aprobación del P. de la C. 435, al entender que este proyecto no es punitivo sino preventivo, protector y responsable.

OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA (OPAL)

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) evaluó el costo fiscal del Proyecto de la Cámara 435, el cual propone añadir el requisito de presentar evidencia de resultado negativo a pruebas de detección de sustancias controladas a todo entrenador adscrito al Departamento de Recreación y Deportes. La OPAL concluye que el P. de la C. 435 tiene un costo fiscal neutral sobre el Fondo General, toda vez que la medida establece expresamente que el costo de la administración de la prueba sería cubierto por el solicitante.

La OPAL describe que el decreto del P. de la C. 435 establece, en su Sección 1, que será un requisito indispensable que toda persona interesada en solicitar una licencia como entrenador de equipos pertenecientes a clubes deportivos adscritos al Departamento, así como a Federaciones Deportivas en que participen menores hasta los dieciocho años, presente evidencia de resultado negativo a pruebas de detección de

sustancias controladas, siendo el costo de dicha prueba sufragado en su totalidad por el solicitante.

Además, la OPAL indica que la Sección 3 añade un nuevo Artículo 5 a la Ley 6-2011, disponiendo que a todo entrenador adscrito al Departamento de Recreación y Deportes, se le podrá administrar pruebas periódicas para la detección de sustancias controladas. El reglamento especificará el panel de sustancias a ser detectadas, priorizando aquellas cuyo uso indebido pueda representar un riesgo para la seguridad y el bienestar de los menores.

La OPAL también señala que la Sección 5 del proyecto establece que el Reglamento deberá incluir, entre otras cosas, que la prueba de detección de sustancias controladas debe limitarse solamente a detectar sustancias bajo las Clasificaciones I y II según la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, y reconocer excepciones para entrenadores registrados como pacientes bajo la Ley MEDICINAL que no representen un riesgo.

En sus resultados, la OPAL determina que el Proyecto de la Cámara 435 no representa costo fiscal alguno sobre el Fondo General, ya que el costo de la prueba sería sufragado en su totalidad por el solicitante y el DRD podrá adoptar la reglamentación pertinente con sus recursos disponibles. Por lo tanto, la OPAL concluye que el P. de la C. 435 es neutral en términos fiscales.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes del Senado de Puerto Rico, certifica que, el P. de la C. 435 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

Proteger a nuestros niños y jóvenes en los espacios deportivos no es una opción legislativa; es un imperativo moral y constitucional. Cada entrenador que guía a un menor lleva en sus manos no solo técnicas deportivas, sino también la responsabilidad de moldear carácter, inspirar respeto y garantizar seguridad. Este proyecto de ley reconoce esa carga sagrada y establece mecanismos concretos para honrarla.

Las preocupaciones expresadas por las agencias consultadas no son obstáculos, sino faros que iluminan el camino hacia una implementación prudente y efectiva. La necesidad de definir con claridad el panel de sustancias, de diseñar protocolos justos para resultados positivos, de garantizar la confiabilidad del proceso y de asegurar recursos

operativos suficientes, son llamados a la acción que deben atenderse mediante reglamentación sensible y coordinación interagencial.

El aval unánime al objetivo de la medida desde el DRD hasta el Departamento de Educación, pasando por el Procurador del Ciudadano, confirma que Puerto Rico comparte una misma visión: que el deporte sea un santuario de salud, integridad y confianza. Las recomendaciones técnicas, como las ofrecidas por la LAI y PRADO, enriquecen la pieza y aseguran que su aplicación sea tanto rigurosa como humanizada.

Especialmente relevante es el carácter no punitivo de la iniciativa. Al exceptuar los tratamientos médicos legítimos y el uso medicinal de cannabis, la ley demuestra que su propósito no es criminalizar, sino cuidar. Reconoce que detrás de cada entrenador hay una persona, y que la salud pública y la rehabilitación deben ser parte integral de cualquier política de prevención.

Por todo lo anterior, se recomienda la aprobación del P. de la C. 435 con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico.

Respetuosamente sometido,

Hon. Rafael “Rafy” Santos Ortiz
Presidente
Comisión Juventud, Recreación y Deportes